

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1738/2532

นายเชื้อชาย รัศมีทัต กับพวก

โจทก์

นายทวิ เรื่องเที่ยง กับพวก

จำเลย

นายอมร สิงห์ลำพอง เลิศ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 15, มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทย์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 157แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2เด็ดขาดให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 3 เด็ดขาดตามพ
 ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำนวนที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 152,151)

คำสั่ง

ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วจำเลยจะร้องขอ
ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วจำเลยจะร้องขอ
ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>